



PUTUSAN

Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : LA ODE KHAM SUN;

Tempat Lahir : Buranga;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/20 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Nomor 70 B III RT 003/RW 005, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda SPOB Kertanegara;

II. Nama : SYURIADI alias ADI;

Tempat Lahir : Mangkoso;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/17 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tamalate III RT 001/RW 001, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mualim I pada SPOB Kertanegara;

III. Nama : KARGO;

Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun /2 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Raya Wiradesa, Perum Pisma Griya
Permai 2 Blok AA Nomor 22 RT 032/RW 003,
Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa
Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin/KKM SPOB
Kertanegara;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28
April 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d
juncto Pasal 23 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c
juncto Pasal 23 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayapura tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE KHAMISUN, Terdakwa II. SYURIADI
alias ADI dan Terdakwa III. KARGO bersalah melakukan tindak pidana
"Bersama-sama melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 53 Huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LA ODE KHAMSUN, Terdakwa II. SYURIADI alias ADI dan Terdakwa III. KARGO masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 31.705 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis solar di tangki double bottom Kapal SPOB Kertanegara;
- 2) 2 (dua) ton / (2.000) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;

Dikembalikan kepada Pertamina;

- 3) 1 (satu) unit Kapal SPOB Kertanegara Samarinda;
- 4) 1 (satu) unit Kapal KM Khairos II Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Kairos II Jakarta yang terdiri dari :

- 9 (sembilan) lembar Laporan Pemakaian BBM/oli/spare part KM Kairos II bulan Juli s.d. Agustus;
- 1 (satu) lembar rincian Kapal KM Kairos II;
- 5 (lima) lembar Tanda Serah/Terima Dokumen Kapal KM Kairos II;
- 1 (satu) lembar Surat Laut KM Kairos II (No.PK.205/3820/SL-PM/ DK-14);
- 1 (satu) lembar Halaman Pengukuhan KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (No. 3633/Ba);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (No. PK.001/I.1/8/KSOP.Btg-17);
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (No. PK.001/II.1/8/KSOP.Btg-17);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (No.PK. 002/1/6/KSOP.Btg-17);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (No. PK.401/2963/SNPP/DK-17);
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (No. PK. 306/13/17/SYB.Tpr-2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klarifikasi Lambung (No. 036741);
- 4 (empat) lembar Sertifikat Klarifikasi Mesin (No. 024083);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional 1966 (No. 024307);
- 3 (tiga) lembar Laporan Survey Instalasi Mesin (No. Laporan 00294-BT/B1/2016);
- 11 (sebelas) lembar Laporan Perpanjangan Klas dan Penundaan Dok, Lambung dan Mesin, Serta Laporan Survey Statutoria;
- 3 (tiga) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut (No. 16309/L/SDPPI/ 2014);
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (No registrasi: 9297400);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan (No. PK.401/ 2208/SMC/DK-16);
- 1 (satu) lembar Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (No. PK.401/1156/DOC/DK-18);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (No. AL.103/2000/28872/26926/18);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Ambon, Baubau/Murhum, Demta, Jayapura (No. AL.103/2000/31932/ 30038/18);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Raha, Selayar (No. AL.103/2000/35026/32508/18);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Alat Pemadam Kebakaran (No.0135/FRM/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Sekoci Darurat (No.0213/ILR-RM/IV/2018);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Sekoci Darurat (No. 0214/ILR-RM/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Nama Perusahaan (No. AT. 549/02/12/242/10);
- 7 (tujuh) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Epirb (No. 0138/RM-EP/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut (B XXXIV-319/AT.54);
- 42 (empat puluh dua) lembar Sertifikat Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (No. 0170/CWRI/QBEPool-14/01/2018);
- 1 (satu) buah Buku Sijil KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan (No. AT. 549/I/4/273/08);
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pengedokan KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen a.n. Andrie Rianto (No. 6200487128M30217);
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Andrie Rianto (No. C.054429);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan a.n. Andrie Rianto (No. Sertifikat 6200487128012517);
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara PT Duta Transport Jumentara (No. 3397/PKL.SBA/IV/2017);
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut antara PT Bintang Timur Baru Bakti (No. PK.310/1281/VIII/BKB/SYB.MKS-2016)
- 1 (satu) unit HP merek Apple seri 6 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6) 2 (dua) unit pompa alkon yang digunakan untuk memompa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tangki double bottom Kapal SPOB Kertanegara Samarinda ke tangki utama Kapal KM Kairos II Jakarta;

7) 3 (tiga) batang selang ukuran 2 (dua) inci dengan panjang total 60 (enam puluh) meter warna hitam yang digunakan untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalirkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tangki double bottom Kapal SPOB Kertanegara Samarinda ke tangki utama Kapal KM Kairos II Jakarta;

8) 2 (dua) batang selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang total 5 (lima) meter warna hitam;

9) 2 (dua) batang pipa besi berbentuk L ukuran 1 (satu) inci dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 699/Pid.B/LH/2018/PN Jap tanggal 23 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE KHAMSUN, Terdakwa II. SYURIADI alias ADI dan Terdakwa III. KARGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LA ODE KHAMSUN, Terdakwa II. SYURIADI alias ADI dan Terdakwa III. KARGO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Bahan bakar minyak jenis solar, sejumlah 31.705 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima) liter di tangki double bottom Kapal SPOB Kertanegara dan 2 (dua) ton/2.000 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dirampas untuk Negara;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



- 2) Kapal SPOB Kertanegara Samarinda sebanyak 1 (satu) unit, dikembalikan kepada yang paling berhak;
- 3) Kapal KM Khairos II Jakarta sebanyak 1 (satu) unit dirampas untuk Negara;
- 4) Dokumen Kapal KM Kairos II Jakarta dan sejumlah 1 (satu) bundel, terdiri dari :
 - 9 (sembilan) lembar Laporan Pemakaian BBM/oli/spare part KM. Kairos II bulan Juli s.d. Agustus;
 - (satu) lembar Rincian Kapal KM Kairos II;
 - 5 (lima) lembar Tanda Serah/Terima Dokumen Kapal KM Kairos II;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut KM Kairos II (Nomor PK.205/3820/SL-PM/DK-14);
 - 1 (satu) lembar Halaman Pengukuhan KM Kairos II;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (No. 3633/Ba);
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (No. PK.001/I.1/8/KSOP.Btg-17);
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (No. PK.001/II.1/8/KSOP.Btg-17);
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (No. PK. 002/1/6/KSOP.Btg-17);
 - 13 (tiga belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (No. PK.401/2963/SNPP/DK-17);
 - 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (No. PK. 306/13/17/SYB.Tpr-2018);
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Klarifikasi Lambung (No. 036741);
 - (empat) lembar Sertifikat Klarifikasi Mesin (No. 024083);
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional 1966 (No. 024307);
 - 3 (tiga) lembar Laporan Survey Instalasi Mesin (Nomor Laporan: 00294-BT/B1/2016);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Laporan Perpanjangan Klas dan Penundaan Dok, Lambung dan Mesin, Serta Laporan Survey Statutoria;
- 3 (tiga) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut (No. 16309/L/SDPPI/ 2014);
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (No. Registrasi: 9297400);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan (No. PK.401/2208/SMC/DK-16);
- 1 (satu) lembar Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Nomor PK. 401/1156/DOC/DK-18);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (No. AL.103/2000/28872/26926/18);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Ambon, Baubau/Murhum, Demta, Jayapura (No. AL.103/2000/31932/30038/18);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Raha, Selayar (No. AL.103/2000/35026/32508/18);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Alat Pemadam Kebakaran (No. 0135/FRM/ IV/2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Sekoci Darurat (No. 0213/ILR-RM/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Sekoci Darurat (No. 0214/ILR-RM/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Nama Perusahaan (No. AT. 549/02/12/242/10);
- 7 (tujuh) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Epirb (No. 0138/RM-EP/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut (B XXXIV-319/AT.54);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 (empat puluh dua) lembar Sertifikat Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (No. 0170/CWRI/QBEPool-14/01/2018);
- 1 (satu) buah Buku Sijil KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan (No. AT.549/II/4/273/08);
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pengedokan KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen a.n. Andrie Rianto (No. 6200487128M30217);
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Andrie Rianto (No. C.054429);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ketrampilan a.n. Andrie Rianto (Nomor Sertifikat 6200487128012517);
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara PT Duta Transport Jumantara (No. 3397/PKL.SBA/IV/2017);
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut antara PT Bintang Timur Baru Bakti (No. PK.310/1281/VIII/BKB/SYB.MKS-2016);

Dirampas untuk Negara;

5) HP merek Apple seri 6 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge warna silver, 2 (dua) unit pompa alkon, 3 (tiga) batang selang ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang total 60 (enam puluh) meter warna hitam, 2 (dua) batang selang ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang total 5 (lima) meter warna hitam dan 2 (dua) batang pipa besi berbentuk L ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, dirusak sedemikian rupa hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 11 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 699/Pid.B/LH/ 2019/PN.Jap tanggal 23 Januari 2019 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



1. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE KHAM SUN, Terdakwa II. SYURIADI alias ADI dan Terdakwa III. KARGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan niaga bahan bakar minyak Tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LA ODE KHAM SUN, Terdakwa II. SYURIADI alias ADI dan Terdakwa III. KARGO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Bahan bakar minyak jenis solar, sejumlah 31.705 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima) liter di tangki double bottom Kapal SPOB Kertanegara dan 2 (dua) ton/2.000 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dirampas untuk Negara;
 - 2) Kapal SPOB Kertanegara Samarinda sebanyak 1 (satu) unit, dikembalikan kepada yang paling berhak;
 - 3) 1 (satu) unit HP merek Apple seri 6 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge warna silver, dirampas untuk Negara;
 - 4) 2 (dua) unit pompa alkon, 3 (tiga) batang selang ukuran 2 (dua) inci dengan panjang total 60 (enam puluh) meter warna hitam, 2 (dua) batang selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang total 5 (lima) meter warna hitam dan 2 (dua) batang pipa besi berbentuk L ukuran 1 (satu) inci dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, dirusak sedemikian rupa hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Menjatuhkan pidana tambahan perampasan barang berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM Khairos II Jakarta;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



2) 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Khairos II Jakarta yang terdiri dari :

- 9 (sembilan) lembar Laporan Pemakaian BBM/oli/spare part KM. Kairos II bulan Juli s.d. Agustus;
- 1 (satu) lembar Rincian Kapal KM Kairos II;
- 5 (lima) lembar Tanda Serah/Terima Dokumen Kapal KM Kairos II;
- 1 (satu) lembar Surat Laut KM Kairos II (Nomor PK. 205/3820/SL- PM/DK-14);
- 1 (satu) lembar Halaman Pengukuhan KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (No. 3633/Ba);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (No. PK.001/I.1/8/KSOP.Btg-17);
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (No. PK.001/II.1/8/KSOP.Btg-17);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (No. PK. 002/1/6/KSOP.Btg-17);
- 13 (tiga belas) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (No. PK.401/2963/SNPP/DK-17);
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (No. PK.306/13/17/SYB.Tpr-2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klarifikasi Lambung (No. 036741);
- (empat) lembar Sertifikat Klarifikasi Mesin (No. 024083);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional 1966 (No. 024307);
- 3 (tiga) lembar Laporan Survey Instalasi Mesin (No.Laporan 00294-BT/B1/2016);
- 11 (sebelas) lembar Laporan Perpanjangan Klas dan Penundaan Dok, Lambung dan Mesin, serta Laporan Survey Statutoria;
- 3 (tiga) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut (No. 16309/L/SDPPI/2014);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal (No. Registrasi 9297400);
- 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan (No. PK. 401/ 2208/SMC/DK-16);
- 1 (satu) lembar Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (No. PK.401/1156/DOC/DK-18);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (No. AL.103/2000/28872/26926/18);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Ambon, Baubau/Murhum, Demta, Jayapura (No. AL. 103/2000/31932/30038/18);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Raha, Selayar (No. AL.103/2000/35026/32508/18);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Alat Pemadam Kebakaran (No. 0135/ FRM/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Sekoci Darurat (No. 0213/ILR-RM/IV/ 2018);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Sekoci Darurat (No. 0214/ILR-RM/IV/ 2018);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Nama Perusahaan (No. AT. 549/02/12/242/10);
- 7 (tujuh) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Epirb (No. 0138/RM-EP/IV/2018);
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut (B XXXIV-319/AT.54);
- 42 (empat puluh dua) lembar Sertifikat Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (No. 0170/CWRI/QBEPool-14/01/2018);
- 1 (satu) buah Buku Sijil KM Kairos II;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab Perusahaan (No. AT.549/I/4/273/08);
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pengedokan KM Kairos II;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen a.n. Andrie Rianto (No. 6200487128M30217);
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Andrie Rianto (No. C.054429);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan a.n. Andrie Rianto (No. Sertifikat: 6200487128012517);
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara PT Duta Transport Jumantara (No. 3397/PKL.SBA/IV/2017);
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut antara PT Bintang Timur Baru Bakti (No. PK.310/1281/VIII/BKB/SYB.MKS-2016);

Yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara;

III. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

IV. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta Pid/2019/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura sepanjang penjatuhan pidana tambahan dirampas untuk Negara atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Khairos II Jakarta dan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Khairos II Jakarta, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas pidana tambahan perampasan untuk Negara terhadap barang bukti *in casu*, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena Para Terdakwa *in casu* bukan sebagai pemilik Kapal KM Khairos II Jakarta, oleh karenanya barang bukti Kapal KM Khairos II Jakarta harus dikembalikan kepada pemiliknya. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak terdapat hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan dan mengubah putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



- Bahwa alasan *Judex Facti* mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura *in casu* sepanjang penjatuhan pidana tambahan perampasan untuk Negara atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Khairos II Jakarta dan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM Khairos II Jakarta, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan. *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Sdr. Akiong (pemilik kapal *in casu*) telah menyuruh Saksi Andrie Rianto Nahkoda Kapal KM Khairos II Jakarta untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar. Dengan demikian, putusan *Judex Facti in casu* yang menjatuhkan pidana tambahan perampasan barang bukti sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M, S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid.Sus-LH/2020